

2024  
TP-153



## توصيف المقرر الدراسي (بكالوريوس)

|                                     |
|-------------------------------------|
| اسم المقرر: إجراءات التنفيذ القضائي |
| رمز المقرر: 3-2003492               |
| البرنامج: البكالوريوس في الأنظمة    |
| القسم العلمي: الأنظمة               |
| الكلية: الشريعة والأنظمة            |
| المؤسسة: جامعة الطائف               |
| نسخة التوصيف: الخامسة               |
| تاريخ آخر مراجعة: 1446/ 9/4 هـ      |



### جدول المحتويات

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 3..... | أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:                        |
| 4..... | ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها: |
| 5..... | ج. موضوعات المقرر                                         |
| 6..... | د. أنشطة تقييم الطلبة                                     |
| 6..... | هـ. مصادر التعلم والمرافق:                                |
| 7..... | و. تقويم جودة المقرر:                                     |
| 7..... | ز. اعتماد التوصيف:                                        |



## أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

### 1. التعريف بالمقرر الدراسي

1. الساعات المعتمدة: ( ثلاث ساعات )

### 2. نوع المقرر

أ- ☐ متطلب جامعة ☐ متطلب كلية ☒ متطلب تخصص ☐ متطلب مسار ☐ أخرى

ب- ☒ إجباري ☐ اختياري

3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر: (الرابعة/ الثامن)

### 4. الوصف العام للمقرر

يتناول المقرر بيان الأحكام القانونية النازمة للتنفيذ الجبري ومتى يمكن اعماله والآثار المترتبة عليه والجهات التي تتمتع بسلطة القيام به، كما يتضمن الإجراءات القانونية التي يلزم اتباعها من قبل دوائر التنفيذ والتشكلات التي تتكون منها محاكم التنفيذ ودوائره .

5- المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)

قانون المرافعات

6- المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)

لا يوجد

### 7. الهدف الرئيس للمقرر

بيان المقصود بالأحكام الموضوعية للتنفيذ الجبري من حيث: (السلطة التي يُنَاطُ بها التنفيذ الجبري قاضي التنفيذ وأعوانه)، سبب الحق في التنفيذ الجبري (السندات التنفيذية، وشروطها، وأنواعها)، أطراف التنفيذ الجبري (طالب التنفيذ، المُنفذ ضده، الغير)، محل التنفيذ الجبري (الأموال التي يجوز الحجز والتنفيذ عليها، والأموال التي يجوز الحجز والتنفيذ عليها).

بيان المقصود بالأحكام الإجرائية للتنفيذ الجبري من حيث: مُقدمات التنفيذ، الحجز التحفظي، الحجز التنفيذي، مع بيان صور عملية لإجراءات التنفيذ الجبري. توزيع حصيلة التنفيذ، إجراءات التنفيذ المباشر، دعوى الاعسار، بيان المحكمة المختصة بمنازعات التنفيذ. مُدعماً بتطبيقات قضائية على ما تم دراسته.

### 2. نمط التعليم (اختر كل ما ينطبق)

| م | نمط التعليم                                                  | عدد الساعات التدريسية      | النسبة |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| 1 | تعليم تقليدي                                                 | ( 3 × 15 أسبوع ) = 45 ساعة | 100 %  |
| 2 | التعليم الإلكتروني                                           | -                          | -      |
| 3 | التعليم المدمج<br>• التعليم التقليدي<br>• التعليم الإلكتروني | -                          | -      |

| م | نمط التعليم    | عدد الساعات التدريسية | النسبة |
|---|----------------|-----------------------|--------|
| 4 | التعليم عن بعد | –                     | –      |

### 3. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

| م | النشاط          | ساعات التعلم | النسبة |
|---|-----------------|--------------|--------|
| 1 | محاضرات         | 45 ساعة      | 100 %  |
| 2 | معمل أو إستوديو | –            | –      |
| 3 | ميداني          | –            | –      |
| 4 | دروس إضافية     | –            | –      |
| 5 | أخرى            | –            | –      |
|   | الإجمالي        | 45           | 100 %  |

### ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

| الرمز | نواتج التعلم                                                                                                                        | رموز نتائج التعلم المرتبطة بالبرنامج | استراتيجيات التدريس                   | طرق التقييم                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.0   | المعرفة والفهم                                                                                                                      |                                      |                                       |                                     |
| 1.1   | أن يفهم الطالب المصطلحات القانونية الواردة في هذا المقرر كقاضي التنفيذ وأعوانه، السندات التنفيذية، طالب التنفيذ، المنفذ ضده، الغير. | 1ع                                   | المحاضرة – الحوار – المناقشة الجماعية | الاختبارات النظرية – تقييم الواجبات |
| 1.2   | أن يستنبط ويوضح الأحكام القانونية المتعلقة بالتنفيذ الجبري من حيث طبيعته القانونية وخصائصه.                                         | 2ع                                   | المحاضرة – الحوار – المناقشة الجماعية | الاختبارات النظرية - تقييم الواجبات |
| 1-3   | أن يعرف الطالب أوجه الفرق بين السندات التنفيذية والسندات العادية.                                                                   | 3ع                                   | المحاضرة – الحوار – المناقشة الجماعية | الاختبارات النظرية – تقييم الواجبات |
| 2.0   | المهارات                                                                                                                            |                                      |                                       |                                     |
| 2.1   | أن يطبق الطالب القواعد القانونية تطبيقاً يتفقُ وصحيح القانون فيما يتعلق بمنازعات التنفيذ .                                          | 1م                                   | العصف الذهني                          | الاختبارات النظرية                  |

| الرمز | نواتج التعلم                                                                            | رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج | استراتيجيات التدريس        | طرق التقييم              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 2.2   | أن يُقارن الطالب بين الحجز التحفظي، الحجز التنفيذي.                                     | 2م                                | المحاضرة                   | اختبار + الأعمال الفصلية |
| 2-3   | أن يحلل ويُفسر الطالب النصوص القانونية المتعلقة بالتنفيذ القضائي واستنباط الأحكام منها. | 3م                                | المحاضرة                   | التقييم الصفي            |
| 3.0   | القيم والاستقلالية والمسؤولية                                                           |                                   |                            |                          |
| 3.1   | التواصل الفعال مع الآخرين في المشاريع والمبادرات المشتركة                               | 1ق                                | المحاضرات                  | بطاقة الملاحظات          |
| 3.2   | العمل بروح الفريق، وتحمل المسؤولية من خلال العمل الجماعي.                               | 2ق                                | الحوار - المناقشة الجماعية | بطاقة الملاحظات          |
| 3-3   | أن يتحلّى الطالب ضمن فريق المقرر بفاعلية وفقاً للقواعد المهنية.                         | 3ق                                | العمل الجماعي              | التقييم الصفي            |

### ج. موضوعات المقرر

| م | قائمة الموضوعات                                                                                                                                                                                                                            | الساعات التدريسية المتوقعة |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | فكرة عامة عن التنفيذ الجبري من حيث تعريفه، أنواعه، العلاقة بينه وبين نظام المرافعات الشرعية، مدى تعلق قواعد التنفيذ الجبري بالنظام العام. الحق في التنفيذ الجبري، وسائل الاكراه في التنفيذ الجبري، الحماية الجزائية لقواعد التنفيذ الجبري. | 3                          |
| 2 | ( السلطة التي يُنَاطُ بها التنفيذ الجبري ) قاضي التنفيذ وأعوانه، سبب الحق في التنفيذ الجبري (السندات التنفيذية، وشروطها، وأنواعها)                                                                                                         | 3                          |
| 3 | أطراف التنفيذ الجبري ( طالب التنفيذ، المُنفذ ضده، الغير)                                                                                                                                                                                   | 3                          |
| 4 | محل التنفيذ الجبري ( الأموال التي يجوز الحجز والتنفيذ عليها، والأموال التي يجوز الحجز والتنفيذ عليها.                                                                                                                                      | 3                          |
| 5 | الأحكام الإجرائية للتنفيذ الجبري من حيث: مُقدمات التنفيذ ( طبيعتها، تحديد مقدمات التنفيذ، اعلان المدين بالسند التنفيذي، انقضاء ميعاد التنفيذ، طلب التنفيذ).                                                                                | 3                          |

|    |                                                                                                             |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | الاختبار النصفى                                                                                             |    |
| 2  | الحجز التحفظي: (تعريفه، الفرق بينه وبين الحجز التنفيذي، شروطه، إجراءاته، تحول الحجز التحفظي الى حجز تنفيذي) | 6  |
| 3  | الحجز التنفيذي: (تعريفه، الفرق بينه وبين الحجز التحفظي، إجراءاته)                                           | 7  |
| 3  | الحجز التنفيذي على منقولات وعقارات المدين، وحجز ما للمدين لدى الغير.                                        | 8  |
| 3  | توزيع حصيلة التنفيذ، اجراءات ووسائل التنفيذ المباشر                                                         | 9  |
| 3  | دعوى الاعسار (الاختصاص بدعوى الاعسار، أحوال دعوى الاعسار،                                                   | 10 |
| 3  | اجراءات الحجز التنفيذي على أموال المدين المُعسر.                                                            | 11 |
|    | الاختبار النهائي                                                                                            | 12 |
| 45 | المجموع                                                                                                     |    |

## د. أنشطة تقييم الطلبة

| م | أنشطة التقييم                                  | توقيت التقييم<br>(بالأسبوع) | النسبة<br>من إجمالي درجة التقييم |
|---|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 | إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي | بين الأول والخامس عشر       | 10%                              |
| 2 | الاختبار الدوري                                | السابع                      | 30%                              |
| 3 | عقد الاختبار النهائي                           | السادس عشر                  | 60%                              |

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره).

## هـ. مصادر التعلم والمرافق:

### 1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

|                      |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المرجع الرئيس للمقرر | - أصول التنفيذ الجبري وفقاً لنظام التنفيذ السعودي ولائحته التنفيذية الجديدة د.<br>هشام موفق عوض، د. جمال عبد الرحمن محمد، الطبعة الرابعة، 1443هـ- 2021م.                         |
| المراجع المساندة     | - نظام التنفيذ السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 بتاريخ 1443/8/13هـ.<br>- النظرية العامة للتنفيذ القضائي الجبري وفقاً لنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية. |
| المصادر الإلكترونية  | - المواد الالكترونية ومواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي<br>وغيرها <a href="http://www.adaleh.com">www.adaleh.com</a> .                                                     |
| أخرى                 | - الاعتماد على البرامج والتطبيقات الالكترونية على الكمبيوتر أو الأقراص المدمجة أو<br>المعايير المهنية أو الأنظمة الفنية                                                          |

## 2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

| العناصر                                                                               | متطلبات المقرر                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| المرافق النوعية<br>(القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ) | القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب ، وعدد أجهزة الحاسب الآلي المتاحة |
| التجهيزات التقنية<br>(جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)                   | جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات                               |
| تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)                                                    | لا يوجد                                                                    |

## و. تقويم جودة المقرر:

| مجالات التقويم                 | المقيمون                                    | طرق التقييم |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| فاعلية التدريس                 | الطلاب/ قيادات البرنامج                     | غير مباشر   |
| فاعلية طرق تقييم الطلاب        | أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج         | مباشر       |
| مصادر التعلم                   | الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج | غير مباشر   |
| مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر | أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج         | مباشر       |
| أخرى                           | .....                                       | .....       |

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).  
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر).

## ز. اعتماد التوصيف:

| جبهة الاعتماد | قسم الأنظمة |
|---------------|-------------|
| رقم الجلسة    | 23          |
| تاريخ الجلسة  | 1446/9/4 هـ |

